

רועי ברקת (קטין), ת.ז. _____ באמצעות ב"כ עו"ד ??? (מ"ר ???) מרחוב ??? טל: ???; פקס: ???; דוא"ל: ???		<u>העותר</u> המבקש
	-נגד-	
עיריית נתניה באמצעות ב"כ עו"ד ??? (מ"ר ???) מרחוב ??? טל: ???; פקס: ???; דוא"ל: ???		<u>המשיבה</u>

בקשה לפטור מתשלום אגרה

בית המשפט הנכבד מתבקש לפטור את המבקש מתשלום אגרת בית המשפט בסך 2,443 ₪, בהתאם לתקנה 2(ד) ולתקנה 14(ג) למתוך תקנות בתי המשפט (אגרות), התשס"ז:2007 (להלן: "התקנות"), וזאת מהטעמים הבאים:

הרקע לבקשה

1. המבקש, קטין כבן 12, חולה בשיתוק מוחין בדרגה קשה. הוא נייד בכיסא גלגלים, נזקק לשאיבת הפרשות כמה פעמים ביום ולהאכלה באמצעות זונדה. הוא לומד בכיתה מיוחדת בבית ספר בנתניה, ועד לשנת הלימודים החולפת קיבל מן המשיבה הסעה מותאמת עם מלווה וכן סייעת רפואית צמודה לשעות הלימודים.

2. ביום 8.1.2026 פנו הורי המבקש למשיבה בבקשה להמשיך ההסעה המותאמת ולהקצאת סייעת רפואית לשנת הלימודים הבאה. ביום 4.5.2026 נדחתה הבקשה, בנימוק שדי למבקש בסייעת רגילה וכי ההסעה תבוטל משום שהוא מתגורר במרחק הליכה מבית הספר. השגה שהוגשה ביום 12.5.2026 נדחתה ביום 2.6.2026. משכך מוצא ההליכים, ובקשה זו מוגשת לצד העתירה.

3. כמפורט בעתירה, הרופאה המטפלת קבעה כי בהיעדר סייעת רפואית צמודה אסור למבקש לשהות בבית הספר כלל, מפני סכנה ממשית לחנק, והמרפאה בעיסוק קבעה כי הפסקת המסגרת תגרום לנסיגה שיקשה לתקנה. מכתבי הגורמים המטפלים והחלטות המשיבה צורפו לעתירה.

מצבם הכלכלי של המבקש והוריו

4. המבקש קטין הסמוך על שולחן הוריו, ואין לו רכוש או הכנסה משלו.

5. אבי המבקש עבד כטכנאי מיזוג, וממועד חזרת המבקש הביתה בתום אשפוז ממושך עבר להעסקה במשרה חלקית ומשתכר 8,200 ₪ בחודש. אם המבקש, גננת בהכשרתה, אינה עובדת מזה ארבע שנים ומקבלת 6,300 ₪ מקצבאות ומעבודות מזדמנות. סך הכנסות המשפחה הוא 14,500 ₪ בממוצע לחודש, ובכללם קצבת ילדים בסך 611 ₪, בעוד ההוצאות החודשיות עומדות על 17,800 ₪ בממוצע - גירעון חודשי שוטף של כ-3,300 ₪.

*** העתק תלושי השכר ואישורי ההכנסה של ההורים מששת החודשים שקדמו לבקשה מצ"ב **כנספח 1**.

6. חשבון הבנק של ההורים מצוי ביתרת חובה של 31,000 ₪, לא נותרו למשפחה חסכונות, ואין בבעלותה דירה - המשפחה מתגוררת בשכירות.

*** העתק תדפיס חשבון הבנק של ההורים מצ"ב **כנספח 2**.

7. הורי בני הזוג מבוגרים ומתקיימים מקצבת זקנה, ובני הזוג אינם סמוכים על שולחנם.

8. העתירה ובקשה זו נערכו והוגשו בייצוג התנדבותי, ללא כל תשלום. בנוסף, שכני המשפחה יזמו קמפיין גיוס כספים והעבירו לה 6,000 ₪, שכולם שימשו לרכישת מכשיר שאיבה נייד עבור המבקש. את האגרה בסך 2,443 ₪ אין ביכולת ההורים לשלם.

*** העתק תצהיר אבי המבקש לאימות העובדות, ובו פירוט רכוש ההורים ומקורות הכנסתם בששת החודשים שקדמו למועד הבקשה מצ"ב כנספח 3.

הטיעון המשפטי

9. המסגרת הנורמטיבית: תקנה 2(א) לתקנות מחייבת את מביא ההליך בתשלום אגרה עם הבאתו לראשונה, ותקנה 2(ד) קובעת כי הליך שלא שולמה בו אגרה לא יקובל לרישום, אלא אם הוגשה בקשה לפטור - כפי שנעשה כאן. תקנה 14(א) מחייבת לצרף לבקשה תצהיר המפרט את הרכוש ומקורות ההכנסה בששת החודשים שקדמו לה, ותצהיר כאמור מצורף. תקנה 14(ג) מציבה שני תנאים לפטור: כי "אין ביכולתו של המבקש לשלם את האגרה", וכי "ההליך מגלה עילה". בבר"מ 22/22 שמש נ' משרד הבריאות (להלן: "עניין שמש") הובהר כי אלה "שני תנאים מצטברים", וכך גם בתא 23-2-111 פלוני 'נרוחות השמיים (להלן: "עניין פלוני"). שני התנאים מתקיימים בענייננו.

10. התנאי הראשון - היעדר יכולת לשלם את האגרה: תקנה 14(ג) מורה לבית המשפט להתחשב "ביכולתו האישית של המבקש בלבד, בהסתמך על רכושו, רכוש בן זוגו ורכוש הוריו, אם הוא סמוך על שולחנם". למבקש, קטין, אין רכוש כלשהו, ומשהוא סמוך על שולחן הוריו נבחנת יכולתם. הוריו מצויים בגירעון חודשי שוטף, בחשבונם יתרת חובה של 31,000 ₪, אין להם חסכונות ואף לא דירה. ברי כי משפחה שהוצאותיה עולות על הכנסותיה בכל חודש אינה יכולה להוציא מכיסה 2,443 ₪ נוספים.

11. יוער כי רכושם של הורי בני הזוג אינו נבחן כלל: תקנה 14(ג) מפנה לרכוש הוריו של המבקש ולא לרכוש דור נוסף, ומכל מקום בני הזוג אינם סמוכים על שולחן הוריהם, המתקיימים בעצמם מקצבת זקנה.

12. הייצוג בהתנדבות אינו פוגם בזכות לפטור: בעניין פלוני נדחתה במפורש הטענה שמשעה שצד שלישי נטל על עצמו הוצאה מהוצאות ההליך שבעל דין נושא בה בדרך כלל, עליו לשאת גם בתשלום האגרה. אין בדין דרישה שהח"מ, המייצגת את המבקש בהתנדבות ואינה מקבלת שכר, תישא באגרה. נהפוך הוא - העובדה שההורים אינם יכולים לשלם אף שכר עורך דין מלמדת על עומק מצוקתם.

13. אף הכספים שגויסו מן הציבור אינם משנים את התוצאה. אלה כספי תרומה של צדדים שלישיים, שיועדו מראש למכשיר השאיבה הנייד של המבקש ומולאו בו במלואם, ומשכך אינם "רכוש" של המבקש או של הוריו שממנו ניתן לשלם את האגרה. בהתאם לאמות המידה שנקבעו בעניין פלוני, סיוע של צדדים שלישיים בהוצאה אחת אינו מגלגל אל כתפיהם - או אל כתפי הנתמך - את חובת האגרה. ממילא, סכום שהוצא כבר על ציוד רפואי מציל חיים אינו מגשר על גירעון המשפחה.

14. התנאי השני - העתירה מגלה עילה: הרופאה המטפלת קבעה כי בלא סייעת רפואית צמודה אסור למבקש לשהות בבית הספר כלל, מפני סכנה ממשית לחנק. החלטת המשיבה כי די בסייעת רגילה נוגדת חזיתית את עמדת הגורמים המקצועיים שהיו לפניו, וביטול ההסעה המותאמת בנימוק של "מרחק הליכה" ביחס לילד המרותק לכיסא גלגלים והנזקק לשאיבת הפרשות בדרך אינו סביר על פניו. די בכך, בשלב לכאורי זה, כדי שההליך יגלה עילה.

15. אופי הזכויות שעל הכף מחייב אף להקל בבחינת התנאי: בעניין שמש נקבע כי "יש להקל בבחינת שאלת העילה כאשר לחסימת הגישה לערכאות עלולה להיות השלכה קשה ואף בלתי הפיכה", וכי באיזון מול זכות הגישה לערכאות יש ליתן את הדעת לאופי הזכויות ולמידת הפגיעה בהן. בדומה לעניין שמש, אין לפנינו שאלה "צרה" של מסגרת חינוכית זו או אחרת, אלא זכותו של המבקש לחינוך, לשלמות גופו ולמינימום של קיום אנושי בכבוד - ולפי מכתב המרפאה בעיסוק, הפגיעה בו עלולה להיות בלתי הפיכה. חסימת דלתו של בית המשפט בשל אי-תשלום אגרה תותיר את הכרעת המשיבה בלא ביקורת שיפוטית.

לסיכום

16. אשר על כן מתבקש בית המשפט הנכבד לפטור את המבקש מתשלום האגרה, כולה או חלקה, ולהורות על קבלת העתירה לרישום.

לבקשה זו מצורף תצהיר אבי המבקש לאימות העובדות המשמשות יסוד לבקשה, כנדרש בתקנה 14(א) לתקנות.

עו"ד ב"כ
המבקש